

산양삼에 관한 품질관리요령

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 고시는 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률 시행령」 제17조의2제2항, 제17조의3제1항제3호, 제17조의4제2항 및 제17조의5제4항에서 산림청장에게 위임한 사항과 그 사항에 필요한 세부적인 지침과 절차를 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "산양삼"이란 「산지관리법」 제2조제1호의 산지에서 차광막 등 인공시설을 설치하지 아니하고 생산되는 삼(건조된 것을 포함한다)을 말한다.
2. "품질조사원"이란 특별관리임산물의 관리를 위해 시료 채취·수거의 업무를 수행하는 자를 말한다.
3. "연근"이란 산양삼이 출아하여 자란 햇수를 말한다.

제2장 전문기관 지정 및 생산적합성조사 등

제3조(전문기관지정 요건) 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률 시행령」 제17조의2제2항에서 규정한 전문기관의 지정요건은 별표 1과 같다.

제4조(생산적합성조사 예외) 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률 시행령」 제17조의3제1항제3호에서 "산림청장이 정하여 고시하는 경우"란 2011년 7월 25일 이전에 산양삼을 생산하고 있는 경우를 말한다.

제5조(생산과정의 기록 등) ① 산양삼을 생산하고자 하는 자는 생산과정의 투명한 관리를 위하여 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률 시행령」 제17조의4제2항에 따라 별지 제1호서식으로 작업내용 등을 기록·관리하여야 한다.

② 전문기관은 제1항에 따른 생산과정의 정확성 확인 등을 위하여 필요한 경우 농약검사 또는 비료 사용여부 판단을 위한 토양검사를 실시할 수 있으며 필요한 세부사항은 전문기관에서 정하여 운영할 수 있다.

제3장 시료채취 및 품질검사 등

제6조(품질검사용 시료의 채취·수거 등) ① 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률 시행령」 제17조의5제1항에 따른 품질검사 및 같은 법 시행규칙 제25조의2제1항에 따른 생산적합성조사의 신청을 받은 전문기관은 품질조사원으로 하여금 산양삼의 채취예정지구역(5ha) 또는 통관예정지구역 등에서 검사시료를 채취·수거하게 할 수 있다.

② 검사시료의 종류 및 채취·수거량은 다음 각 호와 같으며, 시료 채취 할 때 뿌리와 이어진 줄기·잎을 시료에 포함할 수 있다.

1. 품질검사용 시료: 산양삼 50g(수입품의 경우 100g)
2. 생산적합성조사용 시료: 종자·종묘 50g, 토양 1kg

③ 제1항부터 제2항까지에서 규정한 사항 외의 검사시료 등의 채취·수거 및 보관과 분석방법 등 검사에 필요한 사항은 전문기관에서 정하여 운영할 수 있다.

제6조의2(품질조사원의 자격요건 등) ① 품질조사원은 다음 각 호의

어느 하나에 해당하여야 한다.

1. 전문기관 직원

2. 전문기관에서 운영하는 교육을 이수하고, 전문기관이 인정한 자

② 제1항에 따른 교육의 내용 및 방법, 자격 부여 절차 및 자격 취소·정지 기준, 그 밖에 필요한 사항은 전문기관에서 정하여 운영할 수 있다.

제7조(수입 산양삼의 구분기준) 수입 산양삼의 구분은 연근을 기준으로 하되, 머리·몸통 및 표피의 형태, 뿌리부분의 발달정도, 절단시 나이트 등을 참작하여 결정한다. 이 경우 연근은 명확한 줄기(莖)의 흔적이 최소한 5개 이상인 것을 말한다.

제8조(재검토 기한) 산림청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙(제2024-79호, 2024. 9. 25.)

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

[별표 1]

전문기관 지정 요건

1. 조직 및 인력

- (1) 조직은 독립된 전문검사 부서를 두고 관리책임자를 두어야 한다.
- (2) 인력은 다음 각 호의 자격을 갖춘 농학·이공계 박사 1인과 검사원 2인 이상을 배치하여야 한다.
 - (가) 고등교육법에 따른 전문대학 이상의 학교에서 농업·이공계열 학과를 졸업한 자
 - (나) 국·공립연구기관, 산양삼연구소, 인삼제품의 이화학검사 2년 이상 근무한 경력이 있는 자

2. 시설 및 검사기구 : 검사장은 66㎡이상의 전용검사장이 설치하고 다음 각 호의 장비를 구비하여야 한다,

(1) 이화학적 검사기구

- (가) 화학천칭(최소측정단위가 0.1mm 이하인 것에 한한다)
- (나) 건조기(최고온도 조절범위 200±3℃인 것에 한한다)
- (다) 고속액체크로마토그래피
- (라) 가스크로마토그래프
- (마) 비색계
- (바) 저온냉동고(최저온도 조절범위가 -20℃ 이하인 것에 한한다)
- (사) 무기원소분석기(HPIC기종·IPC기종·AA기종의 것에 한한다)
- (아) 회전감압농축기
- (자) 조분쇄기
- (차) 수분측정기(전지저항식, 저열건조식 또는 자외선 조사식의 것에 한한다)

(2) 생물학적 검사기구

- (가) 배양기
- (나) 고압살균기(최고압력범위가 15파운드 이상인 것에 한한다)
- (다) 현미경(최고 확대비율이 600 이상인 것에 한한다)
- (라) 세균계수기

생 산 과 정 기 록 부

일 반 현 황			
성 명 (법인은 명칭 및 대표자성명)		생년월일 또는 법인등록번호	
주 소 (법인은 사무지소재지)	(전화번호:)		
생산지 주소		전체면적	m ²
시설현황 (작업로, 울타리 등)		파종(식재) 면적	m ²

종자(종묘) 파종(식재) 현황		
구 분	종 자	종 묘
구입현황		
① 구입 년월일		
② 구입량(kg, 본)		
③ 구입처		
파종·식재현황		
① 파종·식재 년월일		
② 파종·식재량(kg, 본)		
③ 파종·식재방법		
기타사항		

작 업 내 용		
일 시	작 업 내 용	참 고 사 항

※ 비고

「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제9조 및 제11조에 따른 종사기간을 증명하기 위하여 '임업·산림 공익직접지불사업 시행지침'에 따라 작성한 '산림경영일지'는 위 서식 중 '작업내용'을 작성한 것으로 볼 수 있다.